



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice relatore

riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5796 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente

TRA

Parte_1 OMA (RM), 06/02/1969), con il
patrocinio dell'avv. AL QARYOUTI BEISSAN giusta procura
speciale in atti;

ricorrente

E

CP_1 (ROMA (RM), 27/01/1967), con il

patrocinio dell'avv. FROIO GIUSEPPE giusta procura speciale in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, *Parte_1* - premesso che con sentenza n. 13497 del 2019 il Tribunale di Roma, su domanda congiunta delle parti, dichiarava lo scioglimento del matrimonio dalla medesima contratto con *CP_1* disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore *Per_1* (Roma, 27.04.2006) ad entrambi i genitori, con residenza presso il padre, disciplina dei tempi di permanenza presso la madre ossia la madre potrà vedere le figlie (*Per_1* e *Per_2* già maggiorenne) quando vorrà e in ogni caso due pomeriggi a settimana e un fine settimana ogni quindici giorni, nonché obbligo della madre di corrispondere alla padre a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie l'importo mensile di euro 300,00 oltre al 35% delle spese extra - ha chiesto all'intestato Tribunale di revocare il collocamento della figlia *Per_1* presso il padre, disporre la revoca del mantenimento delle

figlie, posto a suo carico, ed a decorrere dalla data di deposito del ricorso, voler disporre un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del padre per il mantenimento della figlia *Per_1*, disporre che il padre possa vedere la figlia quando vorrà nel rispetto della volontà della ragazza e secondo gli impegni della stessa così come per le vacanze estive ed infine con richiesta di condanna del resistente al pagamento delle spese di causa.

A sostegno delle proprie domande la *Pt_1* deduceva che la figlia *Per_2*, economicamente autosufficiente in quanto aveva già trovato lavoro a Viterbo poi in Germania e anche a Bergamo, si era trasferita a vivere negli Stati Uniti ed in data 08 ottobre 2023 si era sposata con un cittadino americano mentre la figlia *Per_1* si era trasferita a vivere presso di lei dal mese di novembre 2023 per cui la ricorrente chiedeva di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento di Euro 600,00 tenuto conto della età della ragazza (nel frattempo divenuta maggiorenne) e delle condizioni agiate del padre.

Si costituiva in giudizio *CP_1* che non si opponeva al collocamento di *Per_1* presso la madre, se confermato, ma contestava la domanda di mantenimento per la stessa chiedendo di porre l'obbligo mantenimento di *Per_1* a carico della madre mentre il medesimo avrebbe provveduto al mantenimento di *Per_2*, con richiesta infine di condanna della controparte alle spese di lite.

All'uopo il resistente rappresentava che la figlia Per_2 non era affatto autosufficiente come dedotto dalla madre tant'è che aveva chiesto aiuto sotto il profilo economico ed il padre le versava mensilmente 300 euro oltre ad averle dato un acconto per l'acquisto di una casa di abitazione negli Stati Uniti; che inoltre la situazione del resistente non era così florida come asserito dalla ricorrente essendo, tra l'altro, tenuto al versamento della somma mensile di euro 1.150,00 a titolo di canone di locazione dell'appartamento di abitazione e la che coniuge Per_3 [...] era disoccupata.

Acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza del 9 settembre 2024 il giudice delegato riservava la decisione al Collegio.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per quanto di ragione e nei limiti di seguito esposti.

Va preliminarmente evidenziato che secondo la giurisprudenza *“il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”* (Cass. ord. 17183/2020, Rv. 658568 - 02; conforme Cass. ord. 27904/2021) dunque, integra un dovere del figlio *“la ricerca*

dell'autosufficienza economica secondo un principio di autoresponsabilità nel temperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro” (Cass. ord. 17183/2020).

Orbene nel caso di specie risulta pacifico, perché non contestato, che la figlia *Per_2* (Roma, 16.09.2000), dell'età di 24 anni, oltre ad aver lavorato anche all'estero in Germania, si sia trasferita negli Stati Uniti ed abbia contratto matrimonio con un cittadino americano costituendo un nuovo nucleo familiare ragione per cui sono venuti meno, dal punto di vista strettamente giuridico, gli obblighi di mantenimento per i genitori e conseguentemente deve essere disposta la revoca del mantenimento a carico della madre.

Quanto a *Per_1*, premesso che è pacifico ed incontestato che la medesima, da poco maggiorenne, si sia trasferita a vivere con la madre dal mese di novembre 23 e che attualmente non frequenta il padre (come dallo stesso dichiarato in corso di udienza), mette conto evidenziare che rispetto alle condizioni concordate in sede di divorzio, il trasferimento della figlia, la cui volontà va rispettata in quanto maggiorenne, comporta maggiori oneri di mantenimento ed accudimento in capo alla madre la quale ha dichiarato un reddito annuo netto nell'anno 2023 (CUD 2024) per Euro 25.789,78, nell'anno 2022 (CUD 2023) per Euro 24.895,44, nell'anno 2021 (CUD 2022) 24.218,26, nell'anno 2020 (CUD 2021) 23.448,59 con una media mensile nel triennio di Euro 2.080,00 circa mensili netti, è proprietaria

della casa di abitazione in Pomezia via Oglio n.1 per la quale corrisponde una rata mensile di mutuo conseguente all'acquisto della casa e pari ad euro 455,51 (come da dichiarazione sostitutiva), è intestataria di un conto corrente presso Credit Agricole con un saldo di Euro 2.159,32 al 30.06.2024 e è intestataria di un conto di deposito Pt_2 presso ING DIRECT con un saldo di Euro 2.017,38 al 30.06.2024 (in entrambi i casi come da dichiarazione sostitutiva non avendo depositato i relativi estratti conto), di avere in corso un finanziamento per l'acquisto dell'automobile Renault captur dell'importo di Euro 48,71 mensili.

Il resistente, dal canto suo, lavora presso la Presidenza del Consiglio di ministri ed è titolare di un reddito netto annuo da lavoro dipendente pari ad euro 41.783,66 nell'anno 2021 (CU 2022), euro 42.014,23 nell'anno 2022 (CU 2023), euro 43.716,33 nell'anno 2023 (CU 2024) circa per dodici mensilità, con una media mensile nel triennio di Euro 3.540,00 circa, è titolare di un conto corrente con saldo a giugno 24 di Euro 1.771,92 ed altro conto corrente con saldo a giugno 24 di Euro 497,63, è proprietario di un appartamento in Roma via Monte del Gallo n. 44 libero, e dichiara di corrispondere un canone di locazione di euro 1.150,00 mensili per l'immobile ove vive (tutto quanto anzidetto come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio non avendo il medesimo depositato la relativa documentazione) e si è risposato e la coniuge è attualmente disoccupata.

Alla stregua di tutte le emergenze istruttorie, appare evidente che sussista un onere a carico della parti di mantenimento della figlia *Per_1* essendo da poco divenuta maggiorenne e non ancora autonoma economicamente, circostanza questa non in contestazione, e che il padre debba contribuire al suo mantenimento in considerazione dell'avvenuto trasferimento della stessa presso la madre.

Orbene a tal riguardo, tenuto conto che sussiste una sproporzione reddituale tra le parti in termini di reddito netto mensile quello della ricorrente di 2050 euro circa mentre quello del resistente è di euro 3500 circa e se è pur vero che il *CP_1* è gravato da un canone di locazione di Euro 1.150 - anche se come si evince dalla ricevuta di novembre 2023 il canone è di Euro 900,00 essendo le altre spese accessorie non imputabili in conto canone - è altrettanto vero che dispone di un appartamento di proprietà che potrebbe mettere a reddito riducendo il peso della locazione mentre la ricorrente è gravata da una rata di mutuo di euro 450 circa mensili; valutate altresì le accresciute esigenze della ragazza dovute alla crescita, il Collegio reputa equo porre a carico del *CP_1* l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia *Per_1*, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a far data dal mese di febbraio 2024, la somma mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2024 oltre al 60% delle spese straordinarie ponendo il restante 40%

a carico della madre considerato comunque che entrambi sono chiamati a contribuire alle spese extra secondo le rispettive possibilità.

Secondo il Protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma con il locale Foro sono comprese nell'assegno perequativo di mantenimento le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).

Le spese straordinarie afferenti la figlia Per_1 sono da intendersi quelle con le seguenti specificazioni di cui al predetto Protocollo: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiate, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la

separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza; b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;

spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione:

libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà

manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Nulla infine va disposto in ordine alla frequentazione padre-figlia atteso che nel frattempo *Per_1* è divenuta maggiorenne per cui entrambi concorderanno direttamente tra loro le modalità di frequentazione.

La soccombenza nel giudizio comporta la condanna alle spese di parte resistente.

P. Q. M.

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. R.G.V.G., a parziale modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n.5796 del 2024, così decide:

- dichiara, a decorrere dal mese di febbraio 2024, la cessazione dell'obbligo di *Parte_1* di versare il mantenimento per le figlie *Per_2* e *Per_1* ;
- dispone che, a far data dal mese di febbraio 2024, il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia *Per_1* , l'assegno di euro 500,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2024, con le specificazioni di cui in motivazione, e condanna il *CP_1* al pagamento in favore della *Pt_1* dei relativi importi entro il

giorno 5 di ogni mese;

- pone a carico del CP_1 e della Pt_1 rispettivamente nella misura del 60% e del 40% ciascuno le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia con le specificazioni di cui in motivazione;
- condanna CP_1 al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.

Roma, 16/09/2024

Il giudice estensore

Dott.ssa Stefania Ciani

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi